

Datei: emails/2026-07-03_schule_abholfrage.eml

Von	schulsozialarbeit@example.invalid
An	kanzlei@example.invalid
Datum	Fri, 03 Jul 2026 08:36:00 +0200
Betreff	Abholung Leila und Emir Aydin in der kommenden Woche

Sehr geehrte Frau Rechtsanwältin Kranz,

gestern haben beide Eltern unabhängig voneinander im Sekretariat angerufen. Herr Aydin teilte mit, er werde Emir am Montag nach der Betreuung abholen. Frau Aydin bat darum, beide Kinder bis auf Weiteres nur an sie oder ihre Schwester Selma Kaya herauszugeben. Der Schule liegt bislang weder eine gerichtliche Entscheidung noch eine schriftliche Vereinbarung der Eltern vor.

Leila hat heute gegenüber unserer Schulsozialarbeiterin gesagt, sie wolle nicht zwischen den Eltern vermitteln und keine Nachrichten über ihr Schultablet erhalten. Eine unmittelbare Gefährdung in der Schule haben wir nicht festgestellt. Wir benötigen aber bis Montag um 10 Uhr eine praktikable Zwischeninformation zu Abholung, Notfallkontakten und der Frage, ob Mitteilungen eines Elternteils über die Kinder weitergegeben werden sollen.

Bitte übersenden Sie uns nur die hierfür erforderlichen Angaben und, sobald vorhanden, den verfügenden Teil einer gerichtlichen Regelung. Medizinische Unterlagen oder die vollständige Antragsschrift benötigen wir nicht.

Mit freundlichen Grüßen

Nora Behrendt

Schulsozialarbeit Gesamtschule Essen-Nord

Datei: csv/fristen_eilsache.csv

Datum

03.07.2026

Frist oder Termin

Rückmeldung Schule zur Abholung

Verantwortlich

Kanzlei und Mutter

Aktion

vorläufige Abholregel schriftlich mitteilen

Unterlage

Schulmail und Sorgeunterlagen

Status

offen

Datum

04.07.2026

Frist oder Termin

Polizeiliche Vorgangsnummer nachreichen

Verantwortlich

Polizeiinspektion Nord

Aktion

Einsatzvermerk und Wegweisungsdauer bestätigen

Unterlage

Anforderung vom 02.07.2026

Status

zugesagt

Datum

06.07.2026

Frist oder Termin

Ärztlichen Befund vollständig vorlegen

Verantwortlich

Mandantin

Aktion

Originalbefund und Schweigepflichtentbindung übermitteln

Unterlage

Befund vom 01.07.2026

Status

teilweise vorhanden

Datum

07.07.2026

Frist oder Termin

Eilantrag finalisieren

Verantwortlich

Kanzlei

Aktion

Anträge, Glaubhaftmachung und Anlagenabfolge prüfen

Unterlage

Einsatzvermerk, Befund, Nachrichten

Status

in Arbeit

Datum

08.07.2026

Frist oder Termin

Ende der polizeilichen Wegweisung

Verantwortlich

Kanzlei

Aktion

gerichtliche Zwischenregelung vorher beantragen

Unterlage

Zugangsnachweis Eilantrag

Status

kritisch

Datum

09.07.2026

Frist oder Termin

Jugendamtliches Sicherheitsgespräch

Verantwortlich

Jugendamt, Eltern

Aktion

begleitete Übergabe und Kontaktkanal erörtern

Unterlage

Hausbesuchsvermerk

Status

terminiert

Datum

10.07.2026

Frist oder Termin

Sommerferienbeginn

Verantwortlich

Eltern und Gericht

Aktion

Ferienumgang und Reiseunterlagen vorläufig regeln

Unterlage

Ferienplan

Status

offen

Datum

13.07.2026

Frist oder Termin

Gerichtliche Anhörung vorsorglich freihalten

Verantwortlich

Kanzlei und Mandantin

Aktion

Zeugen, Dolmetscherbedarf und Kinderbetreuung klären

Unterlage

Ladung noch ausstehend

Status

reserviert

Datum

15.07.2026

Frist oder Termin

Schulportal und Notfallkontakte

Verantwortlich

Eltern und Schule

Aktion

Berechtigungen bis zur gerichtlichen Klärung dokumentieren

Unterlage

Schulbestätigung

Status

offen

Datum

17.07.2026

Frist oder Termin

Begleiteter Umgang, erster möglicher Termin

Verantwortlich

Jugendhilfeträger

Aktion

Ort, Übergabe und Rückmeldung abstimmen

Unterlage

Kosten- und Kapazitätsauskunft

Status

angefragt

Tabellenblatt: Umgang

Datum	Vereinbart	Tatsächlich	Grund laut Mutter	Grund laut Vater
21.06.2026	10-18 Uhr	ausgefallen	Angst Kinder	Adresse nicht genannt
28.06.2026	10-18 Uhr	2 Stunden Spielplatz	nur begleitet	Derya kam mit Schwester
05.07.2026	offen	offen	Gericht abwarten	Umgang beantragt

Tabellenblatt: Risiko

Thema	Beleg	Risiko	Sofortmaßnahme
Kontaktaufnahme Tablet	Screenshot	hoch	Kindergeräte trennen
Wohnungsschlüssel	Mandantsnotiz	mittel	Herausgabe regeln
Abholung Schule	Schulnotiz	hoch	Abholberechtigung klären

KANZLEIVERMERK

Kanzlei Yilmaz & Becker

Familienrecht | Rüttenscheider Straße 118 | 45131 Essen | Telefon 0201 440870

Intern - elektronische Handakte

Datum: 20.06.2026 | Zeichen: YB/26-418 DA

Mandatsnotiz Aydin - Gewaltschutz, Wohnung, Sorge und Umgang

Derya Aydin wurde am Samstagvormittag im Beisein ihrer Schwester beraten. Die Kinder Leila und Emir waren nicht anwesend. Das Gespräch diente der Sicherung des aktuellen Sachverhalts und der Auswahl eines kurzfristig tragfähigen Schutz- und Umgangskonzepts.

1. Aktuelle Lage

Am 18. Juni kam es in der Ehewohnung zu einem lautstarken Streit. Nach Deryas Darstellung schlug Cem gegen die Schlafzimmertür, kündigte an, sie werde „die Kinder nicht behalten“, und versuchte, ihr Telefon abzunehmen. Cem bestreitet körperliche Gewalt und behauptet, die Tür sei beim Zuschlagen gegen einen Wäschekorb beschädigt worden. Die Nachbarin rief die Polizei.

Die Polizei sprach eine Wegweisung bis 28. Juni aus. Derya übernachtete zunächst mit den Kindern bei ihrer Schwester, möchte aber in die Ehewohnung zurückkehren. Schlüsselbesitz, persönliche Sachen Cems und Übergabe eines Dienstfahrzeugs sind ungeklärt.

2. Kinder

Leila, zehn Jahre, wandte sich am 19. Juni über das Schulportal an die Schulsozialarbeiterin und bat darum, nicht als Nachrichtenübermittlerin benutzt zu werden. Emir, sechs Jahre, fragt nach seinem Vater und weint bei Abholsituationen. Beide Kinder befanden sich während des Polizeieinsatzes zeitweise bei der Nachbarin. Es gibt bislang keine gerichtliche Umgangsregelung und keinen bestellten Verfahrensbeistand.

3. Ziele

Derya möchte eine befristete Kontakt- und Näherungsanordnung, die Zuweisung der Wohnung und eine sichere Kommunikation nur über eine Eltern-App. Sie lehnt Kontakt der Kinder zum Vater nicht grundsätzlich ab, verlangt aber zunächst begleitete Übergaben. Schul- und Gesundheitsentscheidungen sollen nicht ohne Not aus dem gemeinsamen Sorgerecht herausgelöst werden.

4. Sofortige Belege und Schritte

Vollständiger Polizeivorgang, Einsatzaufzeichnung, Fotos mit Metadaten, Sprachnachrichten, Schulnotiz und medizinische Unterlagen werden gesichert. Der Antrag muss verbotene Handlungen, räumliche Bereiche, Kommunikationskanäle und Dauer konkret bezeichnen. Parallel wird ein vorläufiger Umgangskorridor entwickelt, der Schutzanordnung und Eltern-Kind-Kontakt nicht widersprüchlich regelt.

Bearbeiterin: Rechtsanwältin Ayla Yilmaz Wiedervorlage: 22.06.2026, 08:00 Uhr

ARBEITSCHRONOLOGIE

Kanzlei Yilmaz & Becker

Familienrecht | Rüttenscheider Straße 118 | 45131 Essen | Telefon 0201 440870

Intern - elektronische Handakte

Datum: 22.06.2026 | Zeichen: YB/26-418 DA

Chronologie und Belegstatus

Die Übersicht unterscheidet eigene Wahrnehmung, Fremdmitteilung und dokumentierte Maßnahme. Widersprüche bleiben bis zur Anhörung sichtbar.

1. Zeitachse

2. Frist- und Verfahrensspur

Gewaltschutz, Wohnungszuweisung und Umgang sind in Antrag, Beteiligtenkreis und Tatsachengrundlage auseinanderzuhalten, aber praktisch aufeinander abzustimmen. Die Kinder sind grundsätzlich persönlich anzuhören; ein Absehen darf nicht schematisch mit dem Alter begründet werden. Ein Eilantrag muss den aktuellen Regelungsbedarf und die Eignung milderer Maßnahmen konkret darlegen.

Datum / Uhrzeit	Vorgang	Quelle	Offener Punkt
18.06.2026, 20:41	Notruf der Nachbarin	Einsatzleitsystem	Wortlaut und Hintergrundgeräusche
18.06.2026, 20:52	Streifenwagen trifft ein	Einsatzbericht	Lage beim Eintreffen
18.06.2026, 21:25	Wegweisung gegen Cem	Polizeiverfügung	Zustellung und Schlüssel
19.06.2026, 07:48	Leila schreibt Schulsozialarbeit	Schulportal	Kontext vor Nachricht
19.06.2026, 17:30	Derya zieht vorläufig zur Schwester	Erklärung Derya	Dauer und Wohnungszugang
21.06.2026, 10:00	geplante Abholung fällt aus	Elternchat	Kenntnis von Wegweisung
22.06.2026, 09:30	Jugendamt telefoniert mit Eltern	Telefonvermerk	Kinder noch nicht angehört
24.06.2026, 12:15	Schule bittet um Abholregel	E-Mail Schule	Sorge- und Umgangsnachweise
28.06.2026	Ende polizeilicher Wegweisung	Verfügung	gerichtliche Anschlussregelung

PERSÖNLICHE ERKLÄRUNG

Derya Aydin

c/o Elif Demir | Moltkestraße 44 | 45128 Essen

Kanzlei Yilmaz & Becker

Datum: 21.06.2026 | Zeichen: Persönliche Erklärung

Erklärung zu den Ereignissen am 18. Juni 2026

Ich schildere, was ich selbst wahrgenommen habe. Aussagen der Kinder gebe ich nur wieder, soweit sie spontan gefallen sind. Ich möchte nicht, dass Leila oder Emir zwischen uns Partei ergreifen müssen.

1. Verlauf des Abends

Cem kam gegen 19:50 Uhr nach Hause. Wir stritten über die Nachricht der Schule und darüber, wer Leila am nächsten Tag abholt. Als ich das Gespräch beenden wollte, folgte er mir in den Flur. Ich ging ins Schlafzimmer und hielt die Tür zu. Cem schlug zweimal gegen die Tür. Beim zweiten Schlag splitterte Holz an der Zarge. Er sagte, ich werde sehen, „wer die Kinder bekommt“.

Ich hatte mein Telefon in der Hand. Cem griff danach; ich zog es zurück. Er hat mich nicht geschlagen. Mein linker Unterarm war später gerötet, weil ich gegen den Türrahmen kam. Ich weiß nicht, ob das beim Griff nach dem Telefon oder beim Zurückweichen geschah.

2. Kinder und Nachbarin

Leila war zunächst in ihrem Zimmer. Emir kam weinend in den Flur. Frau Kowalski von gegenüber öffnete ihre Tür und nahm beide Kinder zu sich. Ich hörte, dass sie telefonierte. Als die Polizei kam, war Cem im Wohnzimmer. Die Kinder wurden erst später kurz von einer Beamtin gefragt, ob sie verletzt seien; eine förmliche Aussage gab es nicht.

3. Frühere Vorfälle

Es gab im April einen Streit, bei dem Cem mein Auto blockierte. Im Mai schickte er mehrere Nachrichten, ich solle ohne seine Zustimmung keine Reise mit den Kindern buchen. Körperliche Gewalt hat es zuvor nicht gegeben. Wir haben beide im Streit laut gesprochen. Ich habe Cem einmal vor den Kindern aufgefordert, die Wohnung sofort zu verlassen; das bedaure ich.

4. Umgang

Ich möchte nicht, dass Cem unangekündigt an Wohnung oder Schule erscheint. Die Kinder sollen ihn aber sehen können, wenn Übergaben ruhig und verlässlich organisiert sind. Für die ersten Wochen halte ich Übergaben über das Jugendamt oder eine Beratungsstelle für sinnvoll. Telefonate der Kinder sollten nicht zur Diskussion unseres Streits benutzt werden.

Essen, 21. Juni 2026 Derya Aydin

ANWALTSSCHREIBEN

Rechtsanwälte Schulte & Koss

Familienrecht | Alfredstraße 61 | 45130 Essen

Kanzlei Yilmaz & Becker

Datum: 23.06.2026 | Zeichen: SK/26-233 CA

Aydin ./ Aydin - Schutzanordnung und Umgang

Sehr geehrte Frau Kollegin Yilmaz, wir vertreten Herrn Cem Aydin. Unser Mandant respektiert die polizeiliche Wegweisung. Er weist jedoch die Behauptung zurück, er habe seine Ehefrau tätlich angegriffen oder die Kinder bedroht.

1. Ereignis am 18. Juni

Nach Darstellung unseres Mandanten entstand die Beschädigung, als die Schlafzimmertür gegen einen im Flur stehenden Wäschekorb stieß. Er habe einmal mit der flachen Hand gegen die Tür geklopft, um sein Diensttelefon zu erhalten. Die Äußerung zu den Kindern habe sich auf eine gerichtliche Klärung bezogen. Ein Griff nach dem privaten Telefon Frau Aydins wird bestritten.

2. Kommunikation und Wohnung

Unser Mandant wird bis zu einer Vereinbarung nicht unangekündigt zur Wohnung kommen. Er benötigt jedoch bis 25. Juni Kleidung, Arbeitsunterlagen und das im Keller befindliche Werkzeug. Eine einmalige, begleitete Abholung kann über die Bevollmächtigten koordiniert werden. Die Wohnungskosten werden vorläufig weiter vom Gemeinschaftskonto gezahlt.

3. Kinderkontakt

Cem hat die Kinder seit dem Polizeieinsatz nicht gesehen. Der ausgefallene Termin am 21. Juni beruhte darauf, dass ihm die Schwester Frau Aydins den Aufenthaltsort nicht mitteilte. Er ist zu begleiteten Übergaben und zu einer Beratung bereit. Ein vollständiger Kontaktabbruch wäre aus seiner Sicht nicht kindgerecht.

4. Vorschlag

Für vier Wochen schlagen wir samstags von 10:00 bis 17:00 Uhr Umgang mit Übergabe an der Erziehungsberatungsstelle vor. Telefonate können dienstags und donnerstags um 18:30 Uhr stattfinden. Kommunikation der Eltern erfolgt ausschließlich schriftlich und ohne Einbeziehung der Kinder. Dieser Vorschlag erfolgt ohne Anerkennung der behaupteten Vorfälle.

Mit freundlichen kollegialen Grüßen Rechtsanwältin Miriam Schulte

SCHULVERMERK

Schule an der Ruhrallee

Schulsozialarbeit | Ruhrallee 141 | 45136 Essen

Schülerakte Leila Aydin - vertraulich

Datum: 24.06.2026 | Zeichen: SSA/LA/2026-06

Gesprächs- und Beobachtungsvermerk

Der Vermerk dokumentiert schulische Wahrnehmungen. Er enthält keine fachpsychologische Diagnose und keine Bewertung der familiengerichtlichen Streitfragen.

1. Nachricht und Erstgespräch

Leila schrieb am 19. Juni um 07:48 Uhr über das Schulportal: „Kann ich vor der ersten Stunde kommen? Ich will nicht immer Nachrichten sagen müssen.“ Im Gespräch um 08:10 Uhr wirkte sie müde, sprach leise und fragte mehrfach, ob beide Eltern den Vermerk lesen würden. Sie berichtete, die Eltern hätten laut gestritten und sie habe mit Emir bei Frau Kowalski gewartet.

2. Äußerungen Leilas

Leila sagte, sie wolle ihren Vater sehen, aber nicht in der Wohnung und nicht darüber sprechen, „wer angefangen hat“. Sie wünsche sich, dass Abholungen über die Schule laufen und keine Nachrichten auf ihr Tablet geschickt werden. Auf Nachfrage sagte sie, ihr Vater habe sie nicht geschlagen. Zu einer Beschädigung der Tür machte sie keine eigene Beobachtung, weil sie in ihrem Zimmer gewesen sei.

3. Schulische Beobachtung

Die Klassenlehrerin bemerkte am 19. und 22. Juni Konzentrationsschwierigkeiten. Leistungen und Anwesenheit waren zuvor unauffällig. Leila bat am 24. Juni darum, nach Unterrichtsende im Sekretariat warten zu dürfen, bis geklärt sei, wer sie abholt.

4. Organisatorischer Bedarf

Beide Eltern sind derzeit als Sorgeberechtigte und Abholberechtigte hinterlegt. Der Schule liegt weder ein gerichtlicher Beschluss noch eine schriftliche Elternvereinbarung vor. Bis zur Klärung soll jede Abweichung vom üblichen Abholplan durch beide Eltern oder eine zuständige Stelle bestätigt werden.

Verfasst von: Sabine Mertens, Schulsozialarbeiterin Gegengelesen: Anja Löwe, Klassenleitung

POLIZEILICHER EINSATZBERICHT

Polizeipräsidium Essen

Polizeiinspektion Süd | Büscherstraße 2 | 45131 Essen

Vorgang 260618-2041-381

Datum: 18.06.2026 | Zeichen: 260618-2041-381

Einsatzbericht häusliche Auseinandersetzung

Einsatzanlass war die Meldung einer Nachbarin über laute Stimmen, Schlaggeräusche und zwei weinende Kinder im Hausflur. Die Streife POKin Weber / PK Özdemir traf um 20:52 Uhr ein.

1. Lage beim Eintreffen

Derya Aydin befand sich im Hausflur vor der Wohnung, Cem Aydin im Wohnzimmer. Die Kinder hielten sich in der gegenüberliegenden Wohnung bei Zeugin Anna Kowalski auf. An der Schlafzimmertür war eine etwa 14 Zentimeter lange Absplinterung an der Zarge sichtbar. Im Flur stand ein umgekippter Wäschekorb. Weitere Beschädigungen wurden nicht festgestellt.

2. Angaben der Beteiligten

Derya Aydin gab an, Cem habe gegen die Tür geschlagen, nach ihrem Telefon gegriffen und gedroht, ihr die Kinder wegzunehmen. Sie verneinte einen Faustschlag gegen ihren Körper. Cem Aydin erklärte, die Tür sei beim Zuschlagen beschädigt worden; er habe nur sein Diensttelefon verlangt und eine gerichtliche Klärung angekündigt. Beide Beteiligten waren erregt, aber ansprechbar und nicht erkennbar alkoholisiert.

3. Wahrnehmungen und Beweismittel

Am linken Unterarm Derya Aydins war eine leichte Rötung sichtbar; eine fotografische Dokumentation wurde angeboten und gefertigt. Die Ursache konnte vor Ort nicht geklärt werden. Zeugin Kowalski berichtete von zwei dumpfen Schlägen und den Worten „Du wirst schon sehen“, konnte den weiteren Wortlaut aber nicht verstehen. Die Kinder wurden nur nach Verletzungen gefragt und verneinten diese.

4. Maßnahmen

Gegen Cem Aydin wurde eine Wohnungsverweisung mit Rückkehrverbot bis 28. Juni 2026, 21:00 Uhr, ausgesprochen. Ein Wohnungsschlüssel wurde versiegelt an Derya Aydin übergeben. Beide Beteiligten erhielten Hinweise zu Beratungsstellen, gerichtlichem Gewaltschutz und Erreichbarkeit des Jugendamts. Eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung und versuchter Nötigung wurde aufgenommen; die rechtliche Würdigung bleibt der Sachbearbeitung vorbehalten.

Sachbearbeitung: POKin Jana Weber Freigabe: PHK Lars Neumann

LEITSTELLENPROTOKOLL

Leitstelle Polizei Essen

Einsatzdokumentation | Büscherstraße 2 | 45131 Essen

Vorgang 260618-2041-381

Datum: 18.06.2026 | Zeichen: ELS 20:41:36

Notrufprotokoll und Disposition

Das Protokoll gibt die im Einsatzleitsystem erfassten Angaben wieder. Zeitangaben beruhen auf dem Systemzeitstempel; der Wortlaut ist zusammengefasst, soweit keine wörtliche Kennzeichnung erfolgt.

1. Gespräch

2. Disposition

3. Audiohinweis

Die digitale Notrufaufzeichnung wird nach den geltenden Aufbewahrungsregeln gespeichert. Eine Herausgabe erfolgt nur auf förmliche Anforderung der zuständigen Stelle. Im Hintergrund sind Kinderstimmen und mindestens ein dumpfes Geräusch hörbar; eine sichere Zuordnung ist dem Dispositionsprotokoll nicht möglich.

Leitstellenkennung: ELS-17 Export erstellt am 29.06.2026

Zeit	Sprecher	Eintrag
20:41:36	Anruferin	Meldet lauten Streit aus Nachbarwohnung; zwei Kinder im Flur.
20:42:08	Leitstelle	Fragt nach Waffen, Verletzten und unmittelbarer Gefahr.
20:42:31	Anruferin	Keine Waffen gesehen; hörte zweimal Schlag gegen Tür; Frau ruft, er solle weggehen.
20:43:02	Leitstelle	Weist Anruferin an, eigene Wohnung nicht zu verlassen und Kinder nur bei sicherer Lage aufzunehmen.
20:44:18	Anruferin	Kinder nun bei ihr; Mann in Wohnung, Frau im Flur; keine sichtbare Blutung.

Zeit	Maßnahme
20:42:55	Einsatzpriorität 1, häusliche Auseinandersetzung
20:44:10	Streifenwagen 31/21 disponiert
20:52:04	Eintreffen gemeldet
21:25:43	Wohnungsverweisung ausgesprochen
21:47:16	Einsatzende; Vorgang an Fachkommissariat

ÄRZTLICHER BEFUNDBERICHT

Hausarztpraxis Dr. med. Leyla Aksoy

Rüttenscheider Straße 203 | 45131 Essen

Derya Aydin / weiterbehandelnde Stelle

Datum: 19.06.2026 | Zeichen: Pat.-Nr. 118403

Ärztlicher Befundbericht

Frau Derya Aydin stellte sich am 19. Juni 2026 um 11:20 Uhr ohne Überweisung vor. Anlass war eine körperliche Auseinandersetzung im häuslichen Umfeld am Vorabend. Der Bericht beschränkt sich auf Anamnese und erhobene Befunde.

1. Anamnese

Die Patientin berichtete, sie sei beim Zurückweichen mit dem linken Unterarm gegen einen Türrahmen gestoßen, nachdem ihr Ehemann nach einem Telefon gegriffen habe. Einen gezielten Schlag gegen den Arm verneinte sie. Sie klagte über Druckschmerz am Unterarm, Kopfschmerzen und Schlaflosigkeit. Bewusstlosigkeit, Übelkeit und Sturz wurden verneint.

2. Befund

Linker Unterarm streckseitig: flächige Rötung etwa 5 mal 2 Zentimeter, geringe Druckempfindlichkeit, keine Schwellung, keine Bewegungseinschränkung, Durchblutung und Sensibilität unauffällig. Keine weiteren äußeren Verletzungszeichen. Kreislauf stabil, neurologischer Kurzstatus unauffällig. Die Patientin wirkte angespannt und weinte zeitweise.

3. Maßnahmen

Kühlung und bedarfsweise Einnahme eines handelsüblichen Schmerzmittels wurden empfohlen. Eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung bis 22. Juni wurde ausgestellt. Bei zunehmenden Schmerzen, Schwellung oder neurologischen Symptomen soll eine erneute Vorstellung erfolgen. Die Patientin erhielt Hinweise auf psychosoziale Beratung und ärztlichen Bereitschaftsdienst.

4. Einordnung

Der Befund ist mit einem stumpfen Kontakt vereinbar, erlaubt aber keine sichere Aussage zu Mechanismus, Verursacher oder rechtlicher Bewertung. Die Schilderung der Patientin ist als Anamnese gekennzeichnet.

Dr. med. Leyla Aksoy Fachärztin für Allgemeinmedizin

ANTRAGSENTWURF

Kanzlei Yilmaz & Becker

Familienrecht | Rüttenscheider Straße 118 | 45131 Essen | Telefon 0201 440870

Amtsgericht Essen - Familiengericht

Datum: 25.06.2026 | Zeichen: YB/26-418 DA

Aydin ./ Aydin - einstweilige Regelung

Namens und in Vollmacht der Antragstellerin wird um kurzfristige gerichtliche Regelung gebeten. Der Entwurf verbindet keine abschließende Tatsachenfeststellung mit der Eilbedürftigkeit; die widerstreitenden Darstellungen werden offengelegt.

1. Schutzanordnung

Beantragt wird, dem Antragsgegner befristet zu untersagen, die Wohnung und den unmittelbar bezeichneten Eingangsbereich aufzusuchen, Kontakt außerhalb der Eltern-App aufzunehmen und sich der Antragstellerin gezielt zu nähern. Ausgenommen werden gerichtlich oder über die Beratungsstelle koordinierte Kinderübergaben. Reichweite und Dauer sind im Tenor räumlich und zeitlich eindeutig zu bestimmen.

2. Wohnungsnutzung

Die Ehewohnung wird von den Kindern als Lebensmittelpunkt genutzt. Der Antragsgegner hält sich derzeit anderweitig auf. Persönliche Gegenstände sollen einmalig in Begleitung abgeholt werden. Miet- und Nebenkostenzahlungen sowie mögliche Nutzungsvergütung bleiben einer gesonderten Klärung vorbehalten.

3. Umgang

Für vier Wochen wird ein stufenweises Modell vorgeschlagen: zunächst zwei begleitete Kontakte, danach Tagesumgang bei beanstandungsfreiem Verlauf. Übergaben erfolgen an der Beratungsstelle oder über die Schule. Telefonkontakte finden zu festen Zeiten statt. Die Kinder werden nicht als Boten eingesetzt.

4. Anhörung und Aufklärung

Es wird angeregt, Jugendamt und Verfahrensbeistand einzubeziehen und beide Kinder altersangemessen persönlich anzuhören. Der Polizeivorgang, die Notrufdokumentation, Schulnotiz, Fotos und ärztlicher Befund sollen beigezogen werden. Die Anhörung soll Schutzbedarf und Beziehungserhalt getrennt erfassen.

5. Glaubhaftmachung

Beigefügt werden eidesstattliche Versicherung Derya Aydin, Einsatzbericht, Fotoblatt, Befundbericht und Schulvermerk. Die abweichende Darstellung des Antragsgegners aus dem Schreiben vom 23. Juni wird ausdrücklich mitgeteilt.

Ayla Yilmaz Rechtsanwältin

JUGENDAMTSVERMERK

Stadt Essen - Jugendamt

Allgemeiner Sozialer Dienst Süd | Ruhrallee 175 | 45136 Essen

Familiengericht Essen und Eltern Aydin

Datum: 27.06.2026 | Zeichen: ASD-S/26-1487

Vermerk über Hausbesuch und vorläufige Hilfeplanung

Am 26. Juni fanden getrennte Gespräche mit beiden Eltern und ein Hausbesuch in der Ehewohnung statt. Die Kinder wurden kurz in Anwesenheit einer Fachkraft gesprochen; eine familiengerichtliche Anhörung wird dadurch nicht ersetzt.

1. Wohn- und Versorgungslage

Die Wohnung ist für beide Kinder eingerichtet. Die beschädigte Türzarge ist sichtbar, die Tür schließt jedoch. Lebensmittel und Schulmaterial sind vorhanden. Derya wirkt erschöpft, kann Tagesablauf und Betreuung aber geordnet beschreiben. Cem wohnt vorläufig bei einem Arbeitskollegen und verfügt dort nicht über geeignete Übernachtungsmöglichkeiten für beide Kinder.

2. Gespräche mit den Kindern

Leila äußerte den Wunsch nach Ruhe, festen Abholzeiten und Kontakt zum Vater außerhalb der Wohnung. Sie wollte nicht über Schuld sprechen. Emir fragte, wann er wieder mit dem Vater Fußball spielen könne, und sagte zugleich, er möge kein Schreien. Beide Kinder zeigten keine sichtbaren Verletzungen.

3. Einschätzung

Der Konflikt der Eltern belastet die Kinder deutlich. Für eine Aussage zu Gewaltgeschehen und längerfristiger Umgangsgestaltung reichen die bisherigen Gespräche nicht aus. Kurzfristig erscheinen klare Kommunikationswege, neutrale Übergaben und ein Verbot der Instrumentalisierung der Kinder erforderlich. Eine vollständige Kontaktsperre zum Vater wird aus den bisherigen Beobachtungen nicht empfohlen; Schutzauflagen bleiben zu beachten.

4. Vorläufiger Plan

Maren Vogt Diplom-Sozialpädagogin

Maßnahme	Verantwortlich	Termin
Getrennte Elternberatung	Beratungsstelle Süd	30.06. und 02.07.2026
Begleitete Übergabe	Umgangsbegleitung	04.07.2026
Schriftlicher Abholplan	Eltern über Bevollmächtigte	bis 01.07.2026
Rückmeldung Schule	ASD mit Einwilligung	03.07.2026
Überprüfung Hilfeplan	ASD	15.07.2026

Datei

PDF-Anhang: pdfs/fotoblatt_tuer_und_flur.pdf

Fotoblatt Wohnung Flur und Schlafzimmertür

Die Fotoseite beschreibt vier Aufnahmen: Türzarge Schlafzimmer mit Absplitterung, Flurwand mit Kratzspur, Kinderzimmer unauffällig, Hausflur mit Schuhregal. Aufnahmezeitpunkt laut Dateiname 18.06.2026 22:18 Uhr.

Bild	Beschreibung	Beweiswert offen
1	Türzarge beschädigt	Alter der Beschädigung ungeklärt
2	Flurwand Kratzspur	kein Maßstab
3	Kinderzimmer	keine Auffälligkeit